

0026827-75.2015.8.26.0405

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DUARTE SANTIAGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

MARCOS DUARTE SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 1º da Lei nº 11.464/07, porque no dia 06 de outubro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0026827-75.2015.8.26.0405 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0026827-75.2015.8.26.0405

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS DUARTE SANTIAGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

MARCOS DUARTE SANTIAGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 1º da Lei nº 11.464/07, porque no dia 06 de outubro de 2015, por volta das 13h20min, na altura do nº 910 da Rua Henry Ford, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 23 pinos/supositórios contendo um total de 3,3 gramas da droga conhecida como cocaína, substância entorpecente identificada no auto de fls. 13 e no laudo de fls. 23/23, a

qual determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Réu notificado (fls. 197). Defesa preliminar apresentada (fls. 47/52).

Denúncia recebida em 17 de abril de 2017 (fls. 200/201).

Réu citado (fls. 211). Resposta apresentada (fls. 216).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Prejudicado o interrogatório do réu, não localizado para intimação.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes. A acusação não procede, uma vez que o conjunto probatório não é concludente quanto à autoria e prática do ilícito.

Em juízo, um dos policiais ouvido não se recordou dos fatos. O outro policial, após a leitura do boletim de ocorrência, narrou que o réu demonstrou nervosismo, estava próximo de ponto de tráfico e foi abordado. Com ele encontraram drogas e pequena quantia de dinheiro, mas não soube informar o tipo e a quantidade de entorpecentes apreendidos. Disse que não presenciou atos de mercancia, tampouco apreendeu apetrechos típicos de traficância.

O acusado deixou de comparecer em juízo para apresentar versão própria dos fatos.

Como bem ponderado pelas partes, a prova é manifestamente precária.

Trata-se de acusação de tráfico com apreensão de um único tipo de entorpecente, o que não é característico nos casos de comercialização, quando três ou mais tipos de drogas são apreendidos. Ademais, os depoimentos colhidos não são concludentes para condenação segura, havendo recalcitância quanto a elementos importantes, como a quantidade e o tipo de drogas.

Não houve flagrante de atos de mercancia ou apreensão de quantia significativa de dinheiro com o réu. Também não houve confissão judicial ou extrajudicial. Verifica-se, portanto, que a prova se limita ao flagrante, não havendo qualquer atividade investigativa referente ao tráfico de drogas.

Em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, as provas produzidas durante a instrução são insuficientes para condenação. Assim, não sendo possível condenação por presunção, de rigor o desfecho absolutório.

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinquente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada

magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Observo, por fim, que conjunto probatório não é suficiente para desclassificar a conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas. Outrossim, eventual condenação estaria prescrita, já que decorridos mais de dois anos desde o recebimento da denúncia.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER MARCOS DUARTE SANTIAGO, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação das partes, que saíram cientes.

P. R. I. C.

Osasco, 05 de abril de 2022.